

1502923-22.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Lucas.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU, POUCO DEPOIS DO ROUBO CONDENAÇÃO MANTIDA Tendo o réu sido surpreendido e preso em poder de parte dos bens subtraídos, pouco depois do roubo, bem como tendo confessado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502923-22.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502923-22.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2335727/2021 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 21868881 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 2035/21/106 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 2035/2021 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 2335727 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weder Julio Rosa da Silveira

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou Weder Julio Rosa da Silveira, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e III e §2-A, I, do Código Penal, porque no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 14h40min, na Rua Evangelista de Souza, nº 30, Parque Capuava, nesta Cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor FIAT/Doblo, placa BAH3E70, as mercadorias transportadas em seu interior e o celular pertencente a Josenilson Farias Vicente, ciente que a vítima encontrava-se em transporte de valores.

Eis a descrição dos fatos constante na peça acusatória: segundo o apurado, WEDER e

uma pessoa não identificada previamente ajustaram o roubo. Após visualizaram o veículo automotor conduzido pelas vítimas Josenilson e Elisângela realizando entregas no local dos fatos e resolveram abordá-los. O denunciado e a pessoa não identificada anunciaram o roubo, mediante emprego de arma de fogo e determinaram que as vítimas desembarcassem do veículo automotor. Em seguida, o denunciado e a pessoa não identificada ingressaram no veículo automotor e fugiram. As vítimas comunicaram a polícia militar. Os policiais militares visualizaram o denunciado na condução do veículo automotor subtraído e efetuaram a abordagem. O celular da vítima não foi recuperado. O denunciado foi confessou informalmente o delito e foi preso em flagrante. As vítimas reconheceram o denunciado em sede Policial. A denúncia foi recebida em 9 de março de 2022 (fls. 101/104). O réu foi citado (fls. 144) e apresentou resposta à acusação (fls. 151/155). Não foi concedida a absolvição sumária em audiência.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente. Pela Representante do Ministério Público foi pleiteada a condenação, nos termos da denúncia. Requereu o reconhecimento das três causas de aumento, uma vez que restaram evidenciadas.

Pugnou pela fixação do regime inicial fechado e o indeferimento do direito do réu recorrer em liberdade. Pela defesa foi pleiteado o afastamento das causas de aumento de pena do transporte de valores e emprego de arma de fogo. Pugnou ainda pelo reconhecimento de crime único, aplicação da pena no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão, fixação de regime diverso do fechado, reconhecimento da detração e que seja deferido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls. 07/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima do crime de roubo, Josenilson afirmou que estava fazendo entrega junto com sua esposa e quando esta retornou, o réu veio do seu lado e o abordou, dizendo que tinha perdido. Ele estava de boné e com máscara. Desceu do carro. E o réu e o outro agente se evadiram do local. Foi até uma auto peças, ligou para o seguro e para a polícia. Logo em seguida, o veículo foi localizado. Não foi encontrado o celular. Fazia entrega para Magalu. O veículo era descaracterizado. A pessoa que apontou a arma, foi o réu que reconheceu hoje. Não foi localizada a arma e o celular acredita que ficou com o outro agente .

Afirma que o celular era seu. A carga era da Magalu. Ele colocou a arma em sua cabeça e era de verdade. Não conhece arma. Não tinha aparência de arma de brinquedo. Na delegacia só o réu foi apresentado para reconhecimento.

A vítima, Elisângela disse que tinha acabado de fazer uma entrega e seu marido estava no volante do veículo. O celular estava no carregador porque tem que dar baixa no aplicativo da Magalu. Estava dando baixa na entrega, no sistema, quando eles vieram. Um do seu lado e o réu do lado do seu esposo. O réu estava com arma. Mandaram descer do carro e se evadiram do local. Logo em seguida, foram a uma auto peças e ligou para o seguro e para polícia que prendeu o acusado. O veículo não tinha logotipo da Magalu. O réu foi quem abordou seu marido. Não foi localizado o celular subtraído. A arma também não foi localizada. Na delegacia, o réu foi apresentado sozinho para reconhecimento. A arma era de verdade, não parecia de plástico.

A testemunha Lucas, disse se recordar da data dos fatos, informando que neste dia se deslocava pela Avenida Ayrton Senna da Silva quando avistou o veículo que tinha sido irradiado pelo Copom como produto de roubo. Seguiu o veículo e o réu foi abordado. A mercadoria foi localizada. O réu disse que estava com outro rapaz e havia deixado ele um pouco antes. O veículo era da cor branca e não tinha logotipo. Não foi localizada a arma.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos e disse que no dia estava em companhia de "Alemão". Afirmou estar arrependido e que não sabia que existiam mercadorias no veículo. Aduziu que a arma era de brinquedo.

Pois bem, no caso em apreço a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do acusado, nos termos da denúncia. As vítimas narraram com detalhes como ocorreram os fatos e em se tratando-se de crimes patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial relevância:

Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos Pedidos de absolvição por falta de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Vítima que, em sede policial, reconheceu os autores do roubo e, em juízo, narrou com detalhes a empreitada criminosa. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade Policiais militares que ratificaram os termos da acusação Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade Prova oral harmônica e coesa Descabida a alegada ausência de dolo para a receptação, pois, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime com o acusado é elemento probatório de suma importância, notadamente quando não se demonstra o desconhecimento da origem espúria da "res" Corrupção de menores enquanto crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente Súmula 500 do STJ Mantida a condenação Pedidos subsidiários Acolhimento parcial Penas-bases que demandam reparos. Reduzidas as penas definitivas de ambos os corréus Recursos parcialmente providos. Apelo ministerial. Pedido de fixação do regime inicial fechado para o corréu C.H.C.L.S. Não acolhimento Corréu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis Recurso não provido.(TJSP; Apelação Criminal 1503247-46.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

No mais, ainda que o reconhecimento não tenha se realizado em estrita observância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, em sede policial, as vítimas o confirmaram, sob o crivo do contraditório, sem sombra de dúvidas. Em audiência de instrução, debates e julgamento, o ato foi renovado, seguindo-se as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, e elas apontaram o acusado como autor dos fatos, estando ele ao lado de outras duas pessoas. Ainda, não há qualquer indicação de que os ofendidos tenham sido suggestionado a efetuar o reconhecimento, seja em sede policial, seja em Juízo. Convém salientar que o acusado foi preso e levado para a Delegacia no mesmo dia do cometimento do crime, e os ofendidos puderam reconhecê-lo sem sombra de dúvidas poucas horas depois. Acrescente-se, ainda, que, o reconhecimento não é a única prova que levará a condenação e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial" (AgRg no HC663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021).

No mais, ressalta-se ainda que o veículo e as mercadorias foram apreendidas em poder do acusado, conforme relato da testemunha Lucas.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU, POUCO DEPOIS DO ROUBO CONDENAÇÃO MANTIDA Tendo o réu sido

surpreendido e preso em poder de parte dos bens subtraídos, pouco depois do roubo, bem como tendo confessado a prática do delito na Delegacia, inviável a absolvição por insuficiência de provas. No crime de corrupção de menores é desnecessária a demonstração da efetiva corrupção, bastando a participação do menor na empreitada criminoso, conforme restou configurado, 'in casu', pelas provas amealhadas. Condenação de rigor. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, reduzindo-se a pena." TJSP apelação Criminal nº 0031047-80.2016.8.26.0050. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda j. 18/05/2017).

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU E DO ADOLESCENTE, LOGO DEPOIS DO ROUBO CONDENÇÃO MANTIDA Tendo o réu e o adolescente sido surpreendidos e presos em poder dos bens subtraídos, logo depois dos roubos, inviável a absolvição por insuficiência de provas. Recurso não provido." TJSP Apelação Criminal nº 0003210-71.2006.8.26.0609. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda j. 15/12.2016).

Desta forma, as provas produzidas, sob o crivo do contraditório são coesas e firmes, autorizando a condenação do acusado.

No mais, o réu era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Com relação as causas de aumento de pena, verifica-se que o concurso de agentes, restou evidenciado pelas declarações da vítima e confissão do réu. As vítimas afirmaram que foram abordadas pelo réu e seu comparsa, sendo que aquele apontou a arma para a vítima Josenilson e o comparsa abordou a vítima Elisângela. E o próprio réu, em seu interrogatório disse que praticou os fatos junto com "Alemão".

No que tange a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, III, do Código Penal, entendo que esta não restou demonstrada, uma vez que o veículo em que as vítimas estavam não possui qualquer identificação da empresa para qual transportavam as mercadorias. As vítimas, em suas declarações, narram que o veículo não possuía logotipo da Magalu, o que também é ratificado pela testemunha Lucas. Ora, para a incidência de tal majorante necessário que o agente tenha conhecimento de tal circunstância, fato este não demonstrado nos autos, razão pela qual afasto tal causa de aumento.

No que se refere a causa de aumento de pena referente a arma de fogo, esta restou caracterizada, uma vez que as vítimas foram categoricas que viram a mesma e que esta não era de brinquedo. Observe-se ainda que desnecessária a sua apreensão, para a caracterização da causa de aumento, uma vez que a prova oral colhida é uníssona da sua aplicação na prática delitativa.

Ressalta-se o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado, 21ª edição, ed. Forense, Rio de Janeiro, 2021, p.844. a materialidade do roubo independe de apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil palavra da vítima. Por isso, igualmente para a configuração da causa de aumento (utilização de arma de fogo), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Afinal, somente é exigido laudo pericial caso o crime deixe vestígios materiais (art. 158, CPP). O uso da arma para concretizar a grave ameaça, por exemplo, é conduta independente, que não deixa rastro algum. Sob outro aspecto, caso o agente do crime deseje exibir claramente o instrumento utilizado como simulacro de arma, basta que entregue o material para perícia; não o fazendo, torna-se inconsistente simplesmente alegar não ter utilizado arma de fogo, quando esta for a visão captada pela vítima que se intimidou e entregou os pertences.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA

N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a reavaliação jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Incabível a condenação do acusado pela prática de dois roubos em concurso formal, uma vez que as mercadorias estavam dentro do veículo da vítima e não há prova nos autos que o acusado e seu comparsa tinham conhecimento de tal fato. Daí não há que se falar em concurso formal, mas sim, de crime único.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes - o acusado possui maus antecedentes, conforme fls. 71/74, feitos nºs 00318843020068260554 e 00310006920048260554; conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 11 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias multa.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência (feito nº 00042736320108260554), contudo, o acusado confessou o delito e se mostrou arrependido, razão pela qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão

Esta é inclusive a orientação firmada pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, devem ser compensadas integralmente, mesmo nos casos de reincidência específica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. PEÇA MERAMENTE OPINATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. O acórdão embargado expressa a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea - utilizada entre os fundamentos da condenação - com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, DO Código Penal. (...) (STJ, EDcl no AgRg REsp 1796073/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPENSAÇÃO INBTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 5. No que se refere à segunda fase de aplicação da pena, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.341.370/MT, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias legais igualmente preponderantes, razão pela qual, na hipótese, é devida a compensação integral entre elas. 6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração

mínima. (STJ, HC 486.969/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019).

Na terceira fase da dosimetria da pena, incidem as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Anoto que o delito foi praticado por dois agentes, sendo certo que ao menos um deles estava armado, circunstâncias que tornam o crime sensivelmente mais grave, o que afasta a aplicação da possibilidade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal (que permite ao juiz aplicar apenas uma das causas de aumento). As duas causas de aumento serão aplicadas de forma sucessiva, portanto (nos patamares de um terço e dois terços), passando a pena a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e o pagamento de 23 dias-multa. Nesse exato sentido, do E. Tribunal de Justiça:

Roubo circunstanciado - Apelação - Recursos defensivos - Dosimetria - Reconhecimento da confissão espontânea - Impossibilidade, a confissão parcial impossibilita a incidência da referida atenuante - Concorrência das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente recolhidas, que justificam os aumentos sucessivos - Penas do réu Francisco redimensionadas, diante do afastamento da reincidência - Sentença reformada nessa extensão - Recursos dos réus Samuel, Luiz e Bruno desprovidos - Recurso do réu Francisco parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0057068-25.2018.8.26.0050; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019; grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Materialidade e autoria comprovadas - Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação - Concurso de agentes e emprego de arma de fogo comprovados - Solução condenatória mantida - Delito consumado - Penas mantidas - Regime inicial fechado corretamente fixado, em face dos princípios da proporcionalidade e suficiência, dadas as particularidades da hipótese concreta - Negado provimento aos recursos. (TJSP; Apelação Criminal 0048759-15.2018.8.26.0050; Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019; grifei).

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo). Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, e considerando que a quantidade de pena aplicada e que o acusado é reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.

Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, dado o seu quantum.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o réu Weder Julio Rosa da Silveira pela prática do delito do artigo 157, §2º, II e §2º - A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 23 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

É certo que o réu está preso desde 09/12/2021, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Neste sentido:

"Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão" (TJ/SP, Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comuniquem-se as vítimas do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA